

关于第66690577号“船牌”商标

驳回复审决定书

商评字[2023]第0000350842号

申请人：漳州金象酒业有限公司

委托代理人：漳州市首佳商标事务所有限公司

申请人对我局驳回其第66690577号“船牌”商标（以下称申请商标）注册申请不服，向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。

经复审查明：驳回决定中引证的第28061589号“船牌”商标（以下称引证商标一）因连续三年不使用被我局决定予以撤销，该决定已发生法律效力。第60909569号“船牌”商标（以下称引证商标二）的注册申请经我局驳回复审决定予以驳回，上述决定已发生法律效力。

经复审认为，鉴于引证商标一已丧失商标专用权，引证商标二的注册申请被驳回，故上述商标已不构成申请商标获准初步审定的在先权利障碍。

依照《中华人民共和国商标法》第二十八条的规定，我局决定如下：

申请商标在复审商品上的注册申请予以初步审定。

独任审查员：高尚

2023年12月13日